"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

ORDENANZA MUNICIPAL N° 010-2023-MDC/A

000149

Carhuamayo, 23 de mayo de 2023.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO;

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Carhuamayo, en Sesión de Consejo Ordinaria N.º 008 de fecha 24 de abril del 2023; y

VISTO:
En Sesión de Consejo ordinaria N.º 008-2023 de fecha 24-04-2023; el cual se desarrolló el acuerdo al siguiente detalle, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972, ya que con votación unánime a favor **APRUEBA** la presente Ordenanza, luego que se debatió el EXP. N.º 0705-2023-MP, DE FECHA 22-03-2023, SUMILLA presentada por el regidor, WILMER F. TORRES CAMAVILCA y visto la Opinión Legal N.º 020-2023-MDC/AJ-RJCP, sobre el proyecto de "**ORDENANZA QUE INSTITUCIONALIZA LOS PROCEDIMIENTOS DE CEREMONIA CÍVICO PATRIÓTICAS E IZAMIENTOS DOMINICALES**";

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en los Artículos 194° y 195° numeral 4 de la Constitución Política del Perú, modificada por la ley de reforma constitucional N.º 27680 en concordancia con el Articulo II del título preliminar de la ley orgánica de municipalidades N.º 279782; establece que los gobiernos locales tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, promueven el desarrollo y la economía local, la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, gozan de competencia de crear, modificar suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos dentro de los límites establecidos por la ley;

Que, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades;

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 8 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) establece que son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas;

Que, es necesario institucionalizar los actos cívico-patrióticos y ceremonias protocolares en el Distrito de Carhuamayo;

Que, según el artículo 9°, inciso 8 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

Por estas consideraciones, en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y con votación unánime a favor de APROBAR, el mencionado proyecto, en la sesión de Concejo Municipal de fecha 24 de abril del 2023; aprueba:

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE INSTITUCIONALIZA PROCEDIMIENTOS DE CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTICAS Y PROTOCOLOS EN LOS IZAMIENTOS DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO."

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- **OBJETIVO Y FINALIDAD**, institucionalizar los actos cívico-patrióticos y ceremonias protocolares, promoviendo los sentimientos de identidad nacional, regional, provincial y distrital, con el fin de contribuir a la formación de valores éticos y democráticos de los carhuamainos particularmente en la niñez y juventud, así como preservar el espacio público como lugar de convivencia ciudadana.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, disponer la aplicación uniforme en la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo, Centro Poblado, Instituciones Educativas, y otras entidades público-privadas, donde podrán adecuar esta normativa a su realidad local y organización interna.

ARTÍCULO TERCERO.- **ÓRGANO RESPONSABLE**, delegar que la organización y desarrollo de las ceremonias y actos protocolares estará exclusivamente bajo responsabilidad a cargo del Jefe de la oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo, debiendo establecer con anticipación las coordinaciones necesarias con Alcaldía, La PNP, Subprefectura, Instituciones Educativas, Centro de Salud, Unidades Vecinales, Centro Poblado, Programas Sociales y otras Instituciones relacionadas con la organización de la ceremonia oficial, observando los mandos éticos de puntualidad, orden y respeto mutuo.

ARTÍCULO CUARTO.- **PROTOCOLOS DE CONMEMORACIÓN CÍVICO-PATRIÓTICA OFICIALES EN EL DISTRITO DE CARHUAMAYO** Aprobar el calendario anual de las principales efemérides oficiales, actos conmemorativos que se desarrollan en la plaza Simón Bolívar de Carhuamayo y las entidades responsables de su organización teniendo en consideración el 10 de junio que es aniversario del Distrito y 28, 29 de julio fiestas patrias. Exhortándose a las instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones sociales y unidades vecinales.

ARTÍCULO QUINTO.- **MODIFICACIONES**, toda modificación a esta ordenanza se realizará a través de decreto de alcaldía.

ARTÍCULO SEXTO.- **PUBLICACIÓN Y REGISTRO** La presente ordenanza será publicada, comunicada y registrada según corresponda.

ARTÍCULO SÉPTIMO: DISPONER, que la presente Ordenanza Municipal entrara en vigencia al día siguiente de su publicación.

ARTÍCULO OCTAVO: ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Oficina de Relaciones Públicas e imagen institucional y demás unidades orgánicas de nuestra Entidad, según funciones y a la Oficina de secretaria general para su publicación en el franelógrafo institucional y a la Oficina de relaciones públicas e imagen institucional la respectiva difusión.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO
Abog. ABDEL E. VEGA HUABANGA
ALCALDE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

000148

ORDENANZA MUNICIPAL QUE INSTITUCIONALIZA PROCEDIMIENTOS DE CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTICAS Y PROTOCOLOS EN LOS IZAMIENTOS DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO

ARTÍCULO PRIMERO. - OBJETIVO Y FINALIDAD

Institucionalizar los actos cívico-patrióticos y ceremonias protocolares, promoviendo los sentimientos de identidad nacional, regional, provincial y distrital, con el fin de contribuir a la formación de valores éticos y democráticos de los carhuamainos particularmente en la niñez y juventud, así como preservar el espacio público como lugar de convivencia ciudadana.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ÁMBITO DE APLICACIÓN

Disponer la aplicación uniforme en la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo, Centro Poblado, Instituciones Educativas, y otras entidades públicas – privadas, donde podrán adecuar esta normativa a su realidad local y organización interna.

ARTÍCULO TERCERO. - ÓRGANO RESPONSABLE

Delegar que la organización y desarrollo de las ceremonias y actos protocolares, estará exclusivamente bajo responsabilidad a cargo del Jefe de la oficina de Relaciones Públicas e imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo, debiendo establecer con anticipación las coordinaciones necesarias con Alcaldía, La PNP, Subprefectura, Instituciones Educativas, Centro de Salud, Unidades Vecinales, Centro, Poblado, Programas Sociales y otras Instituciones relacionadas con la organización de la ceremonia oficial, observando los mandos éticos de puntualidad, orden y respeto mutuo.

ARTÍCULO CUARTO. - PROTOCOLOS DE CONMEMORACIÓN CÍVICO - PATRIÓTICO OFICIALES EN EL DISTRITO DE CARHUAMAYO

Aprobar el calendario anual de las principales efemérides oficiales, actos conmemorativos que se desarrollan en la plaza Simón Bolívar de Carhuamayo y las entidades responsables de su organización, teniendo en consideración el 10 de junio que es aniversario del Distrito y 28, 29 de julio fiestas patrias, exhortándose a las Instituciones públicas, Instituciones privadas, Organizaciones sociales, Unidades vecinales, y pueblo en general su participación activa en los desfiles cívico-patrióticos, pasacalles programados por la comisión de la Municipalidad.

07 de junio

EFEMÉRIDE : Aniversario de la Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera – Homenaje a Francisco Bolognesi.
ORGANIZA : Municipalidad Distrital de Carhuamayo
LUGAR : Plaza Simón Bolívar

10 de junio

EFEMÉRIDE : Aniversario de creación Política del distrito de Carhuamayo.
ORGANIZA : Municipalidad Distrital de Carhuamayo
LUGAR : Plaza Simón Bolívar

28 de julio

EFEMÉRIDE : Aniversario de la Independencia Nacional.
ORGANIZA : Municipalidad Distrital de Carhuamayo
LUGAR : Plaza Simón Bolívar

ARTÍCULO QUINTO. - CEREMONIA DE LA BANDERA, EL HIMNO Y OTROS SÍMBOLOS

Precisar reglas del uso oficial de los símbolos:

La bandera es el emblema oficial de la patria, simboliza nuestra independencia del Perú y, por lo tanto, merece las tributaciones de respeto y los honores respectivos en los términos previstos por Ley y los reglamentos aplicables.

El Himno Nacional y los Himnos locales constituyen canciones que representan nuestra geo historia.

La bandera Nacional en sus diversas representaciones, estandarte o pabellón debe ser saludada por las Autoridades Civiles con una reverente inclinación de cabeza y por las fuerzas policiales de acuerdo con sus propios reglamentos. El público asistente al desfile aplaudirá su paso.

En fechas conmemorativas del Aniversario del Distrito y del Aniversario de la independencia del Perú, se recomienda ordenar el embanderamiento general y obligatorio de viviendas, edificaciones municipales, Instituciones Educativas, inmuebles públicos y privados durante un espacio temporal de 3 a 10 días como máximo.

Las banderas en buen estado de presentación y se izarán en el balcón principal, en la puerta de entrada o en el sitio más visible del inmueble adecuadamente pintada, la fachada.

Se prohíbe el embanderamiento en inmuebles que puedan ser considerados inapropiados o reñidos con la moral.

ARTÍCULO SEXTO. - IZAMIENTO DOMINICAL EN LA PLAZA DE ARMAS DE CARHUAMAYO

Establecer de obligatorio cumplimiento el izamiento dominical en la plaza de Armas de Carhuamayo a las 9:00 am y el arriado a las 5:00 pm. La concentración de autoridades, delegaciones de entidades públicas, sector privado, instituciones educativas y otros, será 15 minutos antes del inicio de la ceremonia oficial. La Policía Nacional y el serenazgo restringirán el tránsito de vehículos en las calles aledañas de la plaza durante el desarrollo de la ceremonia oficial.

El Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo o su representante, estará acompañado de un regidor delegado, llevando obligatoriamente como símbolo distintivo de su alta investidura su medalla o banda que identifica el rango de su autoridad.

Se prohíbe cualquier forma de manifestación pública, sea de carácter político, social o sindical, que tengan por objeto perturbar o alterar la ceremonia oficial en honor a los símbolos patrios.

La Municipalidad dotará de estrado, banderas, equipo de sonido y maestro de ceremonia encargado de elaborar anteladamente el guion o libreto y conducir la programación, así mismo participará la escolta del serenazgo.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - PROCEDIMENTO OFICIAL Y DESARROLLO DE IZAMIENTO CÍVICO PATRIÓTICO

Establecer que en las ceremonias de izamiento la institución policial PNP debe presentar tres miembros: Uno que representa a la Institución, un jefe de línea y el que rinde Honores e invita a la autoridad.

Al momento de rendir honores a la bandera, las delegaciones prestarán especial cuidado en el saludo y se mantendrán en posición de firmes, al igual que al entonar el Himno Nacional.

El desfile cívico patriótico se realizará con puntualidad: primero desfilarán las instituciones educativas inicial, primaria, secundaria, instituto según su antigüedad, finalmente delegaciones de las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales representativas, dándose prioridad a delegaciones de adulto mayor y delegaciones visitantes.

ARTÍCULO OCTAVO. - UBICACIÓN EN EL ESTRADO OFICIAL: ORDEN DE PRECEDENCIA

Establecer el orden de precedencia, que es la ubicación que le corresponde a una autoridad titular o personalidad invitada de acuerdo a su cargo en el estrado oficial en las ceremonias de aniversario u otros actos trascendentales, será de la siguiente manera:

- ✓ **PRIMERA FILA DEL ESTRADO OFICIAL:** En la parte central de la primera fila del estrado oficial, estará ubicado el señor alcalde anfitrión, a su lado derecho, se ubica una autoridad elegida de mayor rango del ejecutivo nacional, regional o provincial presente en la ceremonia, continuará en su ubicación de la primera fila el representante de la PNP y regidores anfitriones de manera correlativa a su elección.
- ✓ A lado izquierdo del alcalde anfitrión, en la primera fila del estrado oficial se ubicará; Congresista de la República, en seguida el Subprefecto de mayor jerarquía, concejeros regionales, párroco, señorita belleza, juez, alcaldes de otras jurisdicciones y regidores anfitriones.
- ✓ **SEGUNDA FILA DEL ESTRADO OFICIAL:** se ubicarán visitantes, exalcaldes locales, cónyuge del alcalde anfitrión, alcalde de centros poblados, funcionarios locales, autoridades educativas, dirigentes sociales representativos.
- ✓ **TERCERA FILA DEL ESTRADO OFICIAL:** se ubicarán representantes de la sociedad civil, invitados, vecinos notables, familiares de autoridades locales y representantes de la prensa acreditada.

ARTICULO NOVENO. - DE LA SESIÓN SOLEMNE MUNICIPAL

Recomendar sobre el protocolo de sesión solemne por aniversario de creación política u otra fecha trascendental, son "ceremonias especiales e históricas" que tradicionalmente se celebran cada año con una duración máxima de una hora. Su organización es responsabilidad de la secretaria general de la municipalidad, debiendo coordinar el programa con el responsable de la oficina de relaciones públicas, debiendo iniciar a hora exacta.

La sesión solemne solamente contendrá en su programa:

- ✓ Apertura de Sesión Solemne por el Señor alcalde.
- ✓ Himno Nacional
- ✓ Lectura de la ley de creación política a cargo de un regidor
- ✓ Discurso central del señor alcalde
- ✓ Entrega de reconocimientos a personalidades e instituciones, reconocimientos aprobados por el pleno municipal.
- ✓ Brindis a cargo del teniente alcalde o autoridad invitada.
- ✓ Conclusión de sesión Solemne a cargo del Señor alcalde.

000146

ARTICULO DÉCIMO. - INFRACCIONES Y SANCIONES

Sancionar a los ciudadanos, representantes de instituciones públicas y privadas u organizaciones sociales que incumplan las normas de comportamiento cívico establecidas en la presente Ordenanza Municipal. Nadie puede con su comportamiento en la vía pública, menoscabar los derechos de las demás personas ni atentar contra su dignidad o libertad ya sea mediante agresiones verbales ofensivas contra las autoridades, práctica de conductas discriminatorias con sus semejantes, agravio a los símbolos patrios, obstaculicen el libre tránsito de los ciudadanos, desfilen en estado etílico, efectúen públicamente gestos, griteríos que riñan con la moral y las buenas costumbres, alteran la tranquilidad pública con escándalos o disturbios, ensucien los espacios públicos: serán intervenidos preventivamente por los miembros del serenazgo y la PNP mediante una amonestación verbal para que cesen en su actitud negativa y en caso de desobediencia se faculta a los agentes del orden en concordancia con el "principio de autoridad" utilizar la fuerza pública para desalojar a los infractores de las plazas, parques, vías públicas, auditorios, complejos deportivos o similares especialmente cuando la conducta pueda afectar la seguridad de los vecinos y visitantes, sin perjuicio que por la gravedad de la falta la Autoridad municipal podrá interponer una acción administrativa para el pago de una multa o una acción penal de ser el caso grave.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO - ASESORÍA LEGAL

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA: DEJAR SIN EFECTO todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan la presente Ordenanza Municipal.

SEGUNDA: MODIFICACIONES; toda modificación a la presente Ordenanza se realizará a través de Decretos de Alcaldía.

TERCERA: VIGENCIA, la presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación.

CUARTO: ENCARGAR a la oficina de relaciones publicas la publicación de la presente ordenanza en el portal de la institución y otros medios de comunicación para el conocimiento de los pobladores.

POR TANTO:

Registrese, publiquese, comuníquese y cúmplase

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO - ALCALDÍA
Abog. ABDEL E. VEGA HUARANGA
ALCALDE